

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1808/2532

พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรี

โจทก์

นายสุทธิหรือสุข อยู่คอน

จำเลย

นายสุทธิหรือสุข อยู่คอน จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นฎีกาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกา ปัญหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า ฎีกาของจำเลยคดีนี้ ศาลอุทธรณ์มิได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น แต่ได้พิพากษาแก้โทษจำคุกให้เป็น 12 เดือน จึงไม่ต้องห้ามฎีกา และการที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยกระทำผิดตามฟ้องโดยรับฟังข้อเท็จจริงจากคำเบิกความที่ขัดแย้งกันของผู้เสียหายและพยานโจทก์เป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่คลาดเคลื่อนต่อข้อกฎหมายอีกทั้งการลงโทษจำเลยและคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสองยังคลาดเคลื่อนและไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมาย จึงมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 74)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดฐานกระทำอนาจารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ให้จำคุกกรรมละ 4 เดือน รวมเป็นโทษจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก รวมโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงแล้วเป็นจำคุก 12 เดือน

นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 67)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 72)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ให้จำคุก 3 กรรม กรรมละ 4 เดือนรวมเป็นจำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก รวมโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงแล้ว จำคุก 12 เดือน นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำคุกจำเลยกรรมละไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่าผู้เสียหายเบิกความไม่แน่ชัด สับสน ขัดต่อเหตุผล ไม่น่าเชื่อจำเลยไม่มีความรู้สึกทางเพศที่จะกระทำผิดได้ จำเลยไม่ได้กระทำความผิดนั้น เป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบทกฎหมายข้างต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ขอบในผลแห่งคำสั่งแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 ให้จำคุก 3 กรรม กรรมละ 4 เดือนรวมเป็นจำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก รวมโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงแล้ว จำคุก 12 เดือน นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยและให้ลงโทษจำ

คุกจำเลยกรรมละไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาว่าผู้เสียหายเบิกความไม่
แน่ชัด สืบสน ขัดต่อเหตุผล ไม่น่าเชื่อจำเลยไม่มีความรู้ลึกทางเพศที่จะกระทำผิดได้
จำเลยไม่ได้กระทำความผิดนั้น เป็นฎีกาโต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามบท
กฎหมายข้างต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา ขอบในผลแห่งคำสั่งแล้ว ให้ยกคำร้อง

(วิระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>